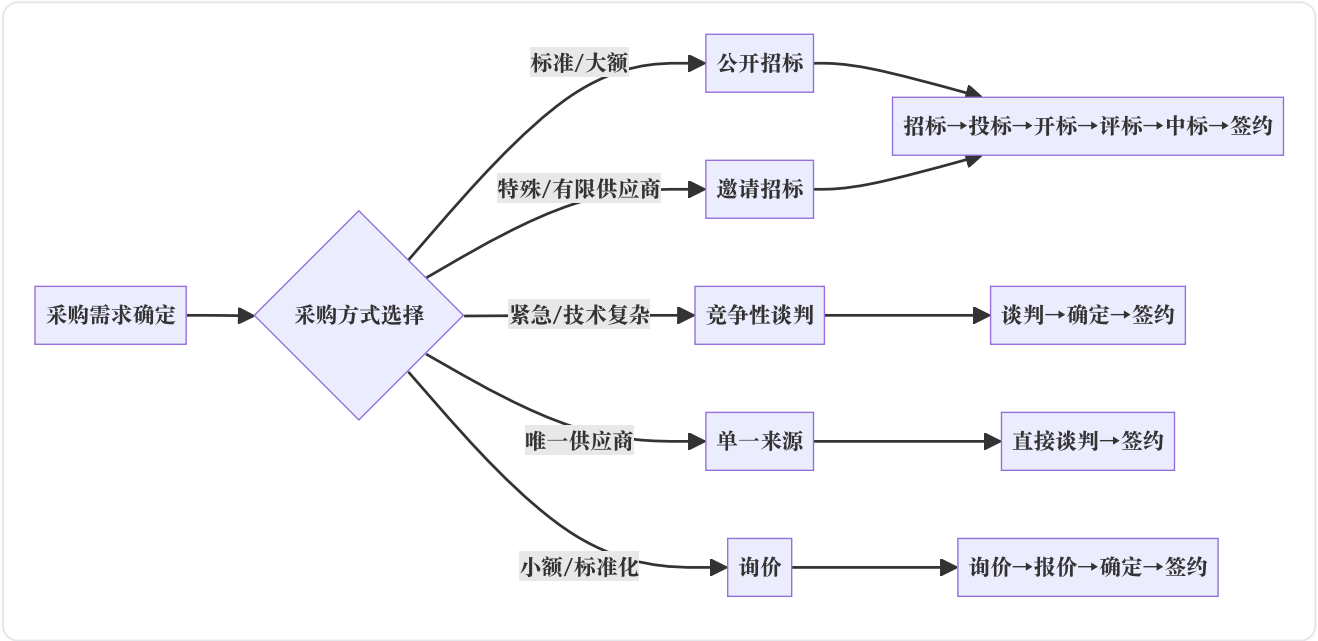


T-PROC-002 | 招投标、政府采购与采购流程管理

本专题用于学习"项目采购管理"中涉及法规和流程的内容：招标方式（公开招标/邀请招标）、政府采购方式（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源/询价）、招投标基本流程（招标→投标→开标→评标→中标→签约）、否决投标的情形、评标委员会组成。它们不是孤立的法律条文，而是围绕一个核心问题：在合规的前提下，如何通过竞争性采购选择最合适的供应商？

先看这个专题的主线

招投标和政府采购在软考中主要考查的是"规则识别"——在什么情况下该用什么采购方式、什么行为是不合规的、招投标流程中哪些节点有特殊时限或程序要求。



招标方式

[概念组 | 主要招标方式]

1. 公开招标：通过公开发布招标公告，邀请不特定的供应商投标。原则是"公开、公平、公正"。适用：大多数达到限额标准的政府采购。
2. 邀请招标：向三家以上特定的供应商发出投标邀请。适用：公开招标成本过高、只有少数供应商具备能力、涉及商业秘密或国家安全。

[关键数字] 投标人不足 3 家 → 应重新招标。

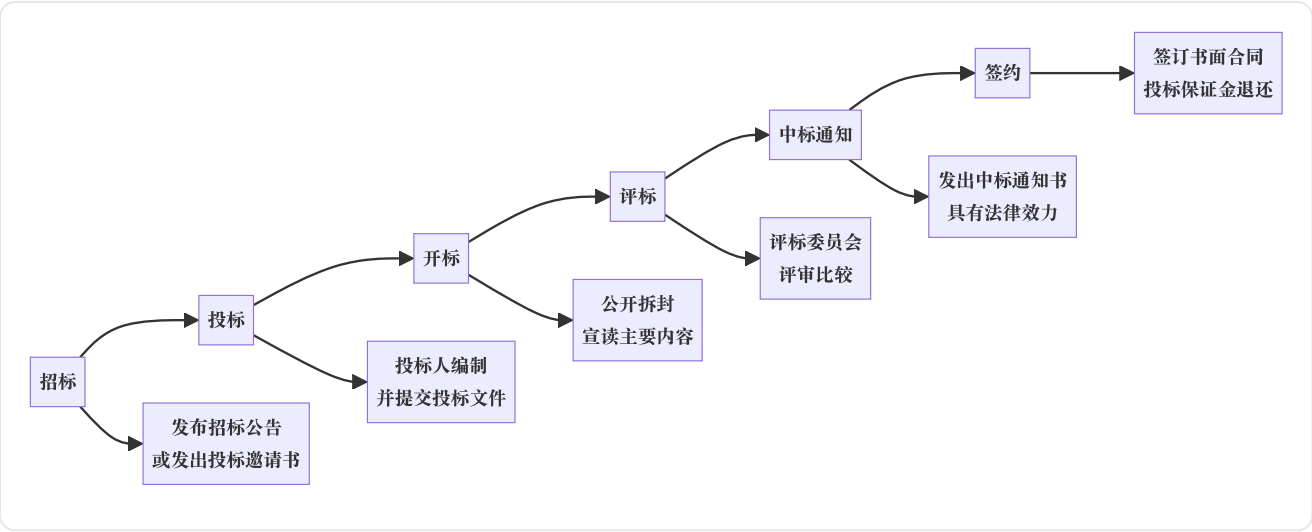
政府采购方式

[概念组 | 五种政府采购方式]

1. 公开招标：政府采购的主要方式。
2. 邀请招标：适用于特殊性、公开招标费用占比过高。[待核验具体条件]
3. 竞争性谈判：适用于技术复杂、不能确定详细规格、招标失败后。邀请不少于 3 家谈判。
4. 单一来源：适用于只能从唯一供应商处获得、发生了不可预见的紧急情况、必须保证原有项目一致性/服务配套。不需要三家以上，只需一家。
5. 询价：适用于采购的货物规格统一、现货充足、价格变化小。向不少于 3 家询价。

[辨析 | 竞争性谈判 vs 询价] 竞争性谈判用于"需求不明确、需要谈"的场景，询价用于"规格明确、只需比价"的场景。

招投标基本流程



否决投标与废标

[概念 | 否决投标/废标的常见情形]

- 投标文件未按要求密封、签署或盖章
- 投标人资格条件不符合招标文件要求
- 投标报价低于成本价（低于成本竞标）—[待核验具体规定]
- 投标文件未实质响应招标文件要求
- 串通投标行为
- 以他人名义投标或弄虚作假

典型题详解与举一反三

例题 1 | 采购方式选择

某政府单位需要采购一批标准配置的办公电脑，预算 200 万元。最适合采用哪种政府采购方式？

- A. 单一来源
- B. 竞争性谈判
- C. 公开招标
- D. 询价

标准配置、大额、市场成熟 → 公开招标。正确答案是 C。询价通常适用于小额/现货充足/价格变化小的货物，200 万元的采购通常超过询价限额 [待核验具体限额]。

可制卡点：采购方式选择判断卡。

例题 2 | 单一来源条件

以下哪种情况最适合采用单一来源采购方式？

- A. 市场上有多家供应商可以满足需求
- B. 项目需求不明确需要谈判
- C. 只有一家供应商能满足，且为保证项目一致性必须从该供应商处采购
- D. 需要快速采购标准化的产品

"只有一家"且"一致性" → 单一来源的两个核心条件都满足了。正确答案是 C。

可制卡点：单一来源采购的关键条件卡。

例题 3 | 投标人数量

某项目进行公开招标，投标截止时只有 2 家投标人递交了投标文件。招标人应该：

- A. 从两家投标人中直接选择
- B. 改为竞争性谈判
- C. 重新招标
- D. 提交上级审批后继续

不足 3 家 → 重新招标。正确答案是 C。

可制卡点：投标不足 3 家的处理规则卡。

例题 4 | 否决投标

评标委员会发现某投标人的投标文件中，关键页面的签字为他人代签且无法提供授权证明。评标委员会应该：

- A. 要求投标人补签
- B. 否决该投标
- C. 视为有效并按正常程序评审
- D. 直接宣布废标

投标文件未按要求签署 → 应否决该投标。正确答案是 B。

可制卡点：否决投标常见情形判断卡。

例题 5 | 中标通知的法律效力

中标通知书发出后，招标人改变中标结果，应当：

- A. 口头通知即可
- B. 依法承担法律责任（缔约过失责任或违约责任）
- C. 只要没签合同就没有法律责任
- D. 可以随意改变

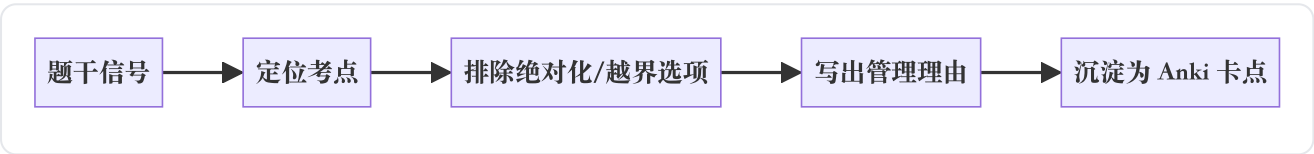
中标通知书具有法律效力，改变中标结果需承担法律责任。正确答案是 B。[待核验具体法律条文]

可制卡点： 中标通知书法律效力卡。

本轮真题覆盖增强：招投标程序小题

本节把 `questions.full.clean.md` 与既有真题映射中的高频考法反查回本专题。2010 上午题考投标文件送达、评分自由裁量；2020/旧题还考单一来源和公开招标定义。学习时不要只背定义，要能从题干信号判断它在考哪一个管理动作或技术边界。

这类题的识别链路可以这样看：



图里的重点是“先定位，再排错”。软考选择题常用绝对化说法、角色越权、流程跳步来制造干扰；下午案例题则把同一个错误包装成多句背景，需要把事实翻译回管理过程。

例题 | 招投标程序小题（真题型改编训练题）

关于投标文件送达，以下说法错误的是：

- A. 应按招标文件规定的地点和时间送达
- B. 招标人收到后应签收，开标前不得开启
- C. 邮寄送达时只要在截止日期前寄出即可
- D. 直接送达或委托代理人送达便于取得回执

考查点： 投标文件送达、招标程序合规。

题干关键词： 送达、截止日期、邮寄、签收。

解题过程： 投标文件强调在截止时间前送达指定地点；“寄出”不等于“送达”。

正确答案： C。

错项分析：

- A 是基本要求。
- B 体现签收和保密要求。
- D 是实务上便于证明送达的方式。

举一反三： 招投标题常在“公告、送达、开标、评标、中标通知、签约”各环节设置一个程序性陷阱。

可制卡点：投标文件送达要求；公开招标 vs 邀请招标；单一来源采购比例条件 [待核验]。

这个专题应该怎样转化为 Anki 卡片

概念卡：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价——每种采购方式的定义+适用条件。

辨析卡：竞争性谈判 vs 询价、公开招标 vs 邀请招标、否决投标 vs 废标。

数字卡：投标人 ≥ 3 家、邀请/谈判/询价 ≥ 3 家、单一来源=1家。

流程卡：招标→投标→开标→评标→中标→签约 的完整链路。

陷阱卡："中标通知书发出后可以随便改"→ 错。"不足 3 家也可以继续评标"→ 错。

本专题的最小掌握标准

至少能做到：① 区分五种政府采购方式的适用条件；② 记住"3 家"这个关键数字（招标/邀请/谈判/询价都 ≥ 3 家，单一来源=1家）；③ 识别常见的否决投标/废标情形；④ 知道招投标的基本流程顺序。

待核验与后续改进

- 政府采购限额标准、招标投标法具体数字以最新法规为准。[待核验]
- 中标通知书的法律责任性质（缔约过失 vs 违约）在法律实践中有争议，本专题仅录通用规则。[待核验]
- 建议与 T-LAW-001 法律法规基础专题配合学习。